

퇴직금 지급지침(ER-611-39)

[제 정 2012. 12. 21]

[1차개정 2022. 11. 02]

제1조(목적) 이 지침은 광주과학기술원(이하 “광주과기원”)의 퇴직금 지급에 관한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용대상) 이 지침은 광주과기원의 근로자 중 사립학교교직원 연금법의 적용을 받지 아니하는 근로자(이하 “근로자”)에게 적용한다.

제3조(지급기준) ① 계속근로기간이 1년 이상인 근로자에 대하여 퇴직금을 지급한다. 다만, 4주년을 평균하여 1주간의 소정근로시간이 15시간 미만인 근로자에 대하여는 그러하지 아니하다.

② 근로자퇴직급여보장법 제8조 및 동법 시행령 제3조에 정한 사유에 해당되는 경우 외에는 퇴직금의 중간정산을 할 수 없다.

③ 퇴직금 중간정산 사유가 발생하여 이를 요청할 경우는 해당사유의 증빙서류와 함께 별지1의 중간정산청구서를 급여지급부서로 제출하여야 한다.

제4조(산정기준) 퇴직금은 근속연수 1년당 1개월(30일분)의 평균임금으로 산정한다.

제5조(근속연수의 산정) ①근속연수는 근로자로 임용된 날로부터 퇴직하는 날까지 포함하여 산정한다.

② 정직 및 휴직기간은 근속기간에 포함한다.

③ 근속연수는 “일(日)”단위까지 계산한다.

제6조(지급시점) 삭제 <2022. 11. 2.>

제7조(지급방법) ① 근로자가 퇴직한 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 한다. 다만, 당사자간의 합의에 의하여 기일을 연장할 수 있다.

② 퇴직금은 전액 현금으로 지급하여야 한다. 다만, 납부 의무액이 있는 경우 이를 공제할 수 있으며 채권자에 의하여 압류된 경우 등에도 이를 정산한 후 지급한다.

③ 제2항에 따른 퇴직금은 근로자가 지정한 개인형연금제도의 계정으로 지급하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니한다.

1. 근로자가 만 55세 이후에 퇴직하여 급여를 받는 경우
2. 급여가 고용노동부장관이 정하여 고시하는 금액 이하인 경우
3. 근로자가 사망한 경우
4. 출입국관리법 시행령 제23조 제1항에 따라 취업활동을 할 수 있는 체류자격으로 국내에서 근로를 제공하고 퇴직한 근로자가 퇴직 후 국외로 출국한 경우
5. 다른 법령에서 퇴직금의 전부 또는 일부를 공제하도록 한 경우

[제목개정 2022. 11. 2.][전문개정 2022. 11. 2.]

제8조(퇴직금의 적립) ①사업(연구) 책임자는 매월 급여액의 9% 이상에 해당하는 금액을 급여일에 퇴직금충당계정으로 적립하여야 한다. <개정 2022. 11. 2.>

② 1년 미만 고용이 명백하여 퇴직금지급의무가 발생하지 않는 경우에는 전항에 따른 매월 퇴직금 적립을 하지 아니한다. 다만, 1년 미만 고용을 예정하였으나 재계약 등의 사유로 1년 이상 고용하여 퇴직금 지급의무가 발생하는 경우에는 재계약 시점에 종전계약기간에 상응하는 퇴직금을 일시에 적립하여야 한다.

③ 근로자가 퇴직금발생시점 이전에 퇴직한 경우(1년의 근무기간을 채우지 못한 경우)에는 사업(연구)책임자의 선택에 따라 퇴직 근로자에게 지급하거나 사업(연구)책임자에게 반환한다.

제9조(부족분 발생시 부담주체) ①제8조에 의한 적립금과 퇴직시 실제 지급하여야 할 퇴직금과의 부족분 발생시, 그 부족분은 근로자를 최종고용한 사업(연구) 책임자가 부담함을 원칙으로 한다.

② 전항의 적립금과 실제 지급하여야 할 퇴직금의 차액이 최종고용한 사업(연구) 책임자에 의하여 발생한 것이 아님이 명백한 경우에는, 실제 차액발생에 귀책사유가 있는 사업(연구)책임자가 차액을 부담한다.

제10조(퇴직급여충당금의 사용제한) 퇴직급여충당금은 퇴직금지급 이외의 용도로 사용할 수 없다.

제11조(퇴직급여충당금의 운용제한) 퇴직급여충당금은 자금유동성을 확보하여 손실이 발생하지 않는 한도 내에서만 운용이 가능하다.

제12조(이익금의 추가지급) 제11조에 의한 퇴직금 운용에 따라 이자 등이 발생한 경우, 이를 퇴직금 지급시에 추가적으로 지급할 수 있다.

부 칙 <2012. 12. 21>

제1조 (시행일) 이 지침은 2013년 1월 1일부터 시행한다.

제2조 (경과조치) ①현재 재직중인 근로자 중 입사일 또는 최종 퇴직금정산일로부터 1년이 경과하지 않은 경우, 입사일 또는 최종 퇴직금정산일로부터 1년이 도래한 시점에 1년분의 퇴직금을 일시에 적립하고, 퇴직금 일시 적립 이후 시점부터 제8조를 적용한다.

② 현재 재직중인 근로자 중 이 지침 시행일 이전에 입사일 또는 최종 퇴직금정산일로부터 1년이 경과한 경우, 기 발생한 1년분의 퇴직금은 일시에 적립한다. 제8조에 의한 퇴직금 적립은 입사일 또는 최종 퇴직금정산일로부터 2년이 되는 시점에 다시 1년분의 퇴직금을 일시에 적립한 이후부터 적용한다.

부 칙 <2022.11.02.>

① (시행일) 이 지침은 총장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

[별지 1] 퇴직금 중간정산 청구서 <개정 2022. 11. 2.>

퇴직금 중간정산 청구서

성 명		사 번	
소 속		주민등록번호	
주 소		연 락 처	
정 산 기 간		정 산 회 차	회차
정 산 사 유	해당사항에 √표 1. 무주택자인 근로자가 본인 명의로 주택을 구입하는 경우 ☐ 2. 무주택자인 근로자가 주거를 목적으로 「민법」 제303조에 따른 전세금 또는 「주택임대차보호법」 제3조의2에 따른 보증금을 부담하는 경우 ☐ 3. 근로자, 근로자의 배우자 또는 「소득세법」 제50조제1항에 따른 근로자 또는 근로자의 배우자와 생계를 같이하는 부양가족이 질병 또는 부상으로 6개월 이상 요양을 필요로 하는 경우로서 근로자가 본인 연간 임금총액의 1천분의 125를 초과하여 부담하는 경우 ☐ 4. 퇴직금 중간정산을 신청하는 날부터 역산하여 5년 이내에 근로자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 파산선고를 받은 경우 ☐ 5. 퇴직금 중간정산을 신청하는 날부터 역산하여 5년 이내에 근로자가 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 개인회생절차개시 결정을 받은 경우 ☐ 6. 「고용보험법 시행령」 제28조제1항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 임금 피크제를 실시하여 임금이 줄어드는 경우 ☐ 6의2. 사업(활용)책임자와 근로자의 합의에 따라 소정근로시간을 1일 1시간 또는 1주 5시간 이상 단축함으로써 단축된 소정근로시간에 따라 근로자가 3개월 이상 계속 근로하기로 한 경우 ☐ 7. 재난으로 피해를 입은 경우로서 고용노동부장관이 정하여 고시하는 사유에 해당하는 경우 ☐		
정 산 금 액			
입 금 계 좌			
첨 부 서 류			

퇴직금 지급 지침 제3조에 따라 이상과 같이 퇴직금 중간정산을 청구합니다.

20 . . .

신 청 자 : (인)

광주과학기술원총장 귀하

